

1502738-14.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... consistentes em condenações por tráfico de entorpecentes (processo nº 0716980-26.2005 ou 24948/2005 - fls. 32; e processo nº 0053349-06.2010 ou 1578/2010 - fls. 29/30). Ainda na primeira fase, verifico que configuradas duas qualificadoras (concurso de agentes e rompimento de obstáculo). A existência de duas qualificadoras torna a conduta mais gravosa, exigindo, pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502738-14.2021.8.26.0530

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2328740/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 21743868 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 6835/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2328740 - 06º D.P. RIBEIRAO PRETO, 6835/21/919 - 06º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michel Alexandre Januario e outro

Vítima:

Simone Aparecida Gonçalves Tope e outros

Artigo da Denúncia:

Art. 155 § 4º, I, IV (duas vezes) c/c Art. 71 "caput" todos do(a) CP

Réu Preso

Aos 21/06/2022, às 15:15h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu, WENDEL ROGERIO DOS SANTOS DA SILVA, acompanhado de seu defensor, DR. MATHEUS LEMES MONTEVERDE OAB 413.162/SP; presente o réu MICHEL ALEXANDRE JANUARIO, acompanhado do DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal foram inquiridas as vítimas Pedro Jardel Alves Pinheiro e Paulo Henrique Tope e as testemunhas PM Márcio Flordelis, PM Guilherme

Luiz Bravo e PC Gustavo Rodrigues Santana, bem como os réus foram interrogados, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva vítima Simone Aparecida G. Tope e testemunha Livia Cristina Pacheco. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. MICHAEL ALEXANDRE JANUÁRIO e WENDEL ROGÉRIO DOS SANTOS DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incursos no artigo 155, §4º, incisos I e IV, por duas vezes, c.c. artigo 71, caput, e artigo 180, caput, do Código penal, em concurso material de delitos, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 14h24, na Rua Noêmia Dumbra Peres, nº 119, Bairro Santa Izabel, na cidade de Uchoa, nesta comarca de São José do Rio Preto/SP, os réus, nas mesmas condições de tempo, espaço e maneira de execução, previamente ajustados e unidade de desígnios com indivíduos não identificados, e mediante destruição e rompimento de obstáculo e concurso de agentes, subtraíram para ambos: uma televisão marca LG de 50 polegadas com controle remoto, 2 correntes bijuterias e um brinco bijuteria, pertencentes à vítima P.J.A.P. Consta ainda que cerca de trinta minutos depois do furto na residência da vítima P.J.A.P., os réus nas mesmas condições de tempo, espaço e maneira de execução, dirigiram-se até a Rua Antônio da Costa Sasso, nº 426, Jardim Leonor, na cidade de Uchoa, nesta comarca de São José do Rio Preto/SP, e, previamente ajustados e unidade de desígnios com indivíduos não identificados, e mediante destruição e rompimento de obstáculo e concurso de agentes, subtraíram para ambos: uma televisão de 50 polegadas da marca Samsung; um porta-joias pequeno; uma corrente com pingente de Nossa Senhora; um anel na cor dourada com enfeites; uma corrente dourada com pingentes de crianças; dezoito camisetas masculinas; R\$ 135,00 em espécie, pertencentes às vítimas P.H.T., procurador de sua esposa S.A.G.T. Consta ainda que, no dia 02 de dezembro de 2021, na avenida Aniceto dos Santos Lote, 10, Bairro Adão do Carmo Leonel, na cidade e comarca de Ribeirão Preto, os réus, após adquirirem de terceiro, transportaram e conduziram, em proveito próprio, o veículo Hyundai/HB20s, cor vermelho, placas OZC-4407-Montes Claros/MG, coisa que sabiam ser produto de crime, avaliado em R\$ 39.000,00. Acostado os autos: boletim de ocorrência (fls. 09/12 e 96/97), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), auto de reconhecimento de objeto (fls. 85 e 87), auto de entrega (fls. 86 e 88), auto de avaliação (fls. 89/90), e exame do local dos fatos (fls. 195/201). A denúncia foi recebida em 22 de fevereiro de 2022 (fls. 116/117). Os réus foram citados (fls. 132 e 134) e apresentaram respostas à acusação (fls. 130 e 144/145). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, a vítima e as testemunhas foram ouvidas, bem como, ao final, os réus foram interrogados. Em debates, o Ministério Público requer a condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa de Wendel requereu sua absolvição pelo delito de receptação, enquanto ambas requereram benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O corréu Michael, na fase policial (fls. 07), permaneceu em silêncio. Em juízo confessou os furtos na forma da denúncia, mas negou o delito de receptação, afirmando que adquiriu o veículo pelo site OLX, acreditando ser legal. O corréu Wendel, na fase policial (fls. 08), permaneceu em silêncio. Em juízo confessou os furtos mas negou a receptação, afirmando não conhecer as circunstâncias da aquisição do automóvel. A confissão dos réus vem corroborada pelas demais provas colhidas em Juízo. A vítima P.J.A.P., relativa à primeira imputação da denúncia, na fase policial (fls. 75), bem como em juízo, declarou que no último dia 02/12/2021 teve a sua residência, localizada no bairro Santa Izabel em Uchoa-SP, invadida e furtada por 4 indivíduos, que se utilizavam de um veículo HB 20 de cor vermelha. Registrou a ocorrência sobre os fatos e posteriormente tomou conhecimento que parte do bando foi preso, sendo encontrados vários objetos em poder deles. Visualizou parte dos objetos apreendidos, reconhecendo alguns deles. As duas correntes e o brinco recuperados custam em torno

de R\$ 200,00 reais. A vítima P.H.T., relativa à segunda imputação da denúncia, na fase policial (fls. 74), bem como em juízo, declarou que no dia 02/12/2021 tiveram a sua residência, invadida e furtada por 4 indivíduos, que se utilizavam de um veículo HB 20 de cor vermelha. Registraram ocorrência sobre os fatos e posteriormente tomaram conhecimento que parte do bando foi detido, sendo encontrados vários objetos em poder deles. Reconheceu alguns como seus. As duas correntes e o anel recuperados custam em torno de R\$ 400,00 reais. O policial civil Gustavo Rodrigues não foi ouvido na fase policial (fls. 97). Em juízo, disse que foi o responsável pelo registro das ocorrências em Uchoa, e que elaborou o relatório de investigação. Os policiais militares Marcio e Guilherme, na fase policial (fls. 04/05 e 06), bem como em juízo, narraram que exercem suas funções na cidade de Ribeirão Preto. Receberam informações de que os autores de um furto à residência na cidade de Uchoa-SP deslocavam-se para Ribeirão Preto em um HB/20 de cor vermelha. O veículo já estava sendo acompanhado pela polícia rodoviária e, quando adentrou em Ribeirão Preto, também foi perseguido pela viatura das testemunhas. Dado momento o veículo se chocou contra uma vala. Os dois ocupantes saíram e fugiram, tendo pulado em um rio ali próximo. Após longas buscas conseguiram deter os indivíduos, ora réus. Retornando ao veículo, em seu interior havia os seguintes objetos: a) 02 aparelhos televisores, sendo um Samsung e LG de 50 polegadas; b) diversas peças de roupas; c) um chinelo marca Havaianas, cor amarela e preta; d) um perfume 01 million; e) 03 olhos de sol, sendo dois sem marca definida e um de marca ChilliBeans; f) 01 controle remoto; g) 06 correntes douradas e 01 prateada com pingentes; h) 01 anel; i) uma unidade de brinco; j) R\$ 135,00 em dinheiro; k) um celular Samsung de cor preta; l) duas chaves de fenda e um alicate de pressão, instrumentos possivelmente utilizados na prática do furto. O crime em Uchoa foi registrado no BO nº 478/21- Delpol Uchoa-SP. Informa que a vítima não se fez presente no momento da lavratura do flagrante. Efetuaram pesquisas sobre o HB/20, placas OZC4407 - Montes Claros-MG, utilizado na fuga e no crime, constatando que o motor nele inserido, nº F3LADU48808, se refere a um veículo furtado no Estado de Minas Gerais (consoante RDO 06155085/2020). Se já não bastasse, posteriormente constataram que o réu Michael era procurado pela Justiça, possuindo dois mandados de prisão em seu desfavor, um em Ribeirão Preto-SP e outro em Batatais-SP. Diante dos fatos, os réus foram presos em flagrante. Eis a prova colhida. A narrativa das vítimas tornou certa a existência dos furtos e suas circunstâncias. É incontroverso que os réus conduziam um veículo HB20 vermelho, e foram perseguidos até a cidade de Ribeirão Preto, onde foram abordados. No interior do veículo havia diversos objetos de cunho pessoal, que se coadunavam com produtos de furto. Diante disso, as vítimas foram chamadas para efetuar o reconhecimento desses bens, constando que parte deles eram de sua propriedade (fls. 85/88). Evidente que os réus foram os autores de ambos os furtos, posto que estavam em poder da res subtraída horas antes e utilizavam um veículo HB/20 de cor vermelha. Reconheço a qualificadora do concurso de agentes, uma vez que já era sabido que os furtos tinha sido cometido por mais de um indivíduo, além de que ambos os réus estavam em posse dos bens subtraídos. Também reconheço a qualificadora do rompimento de obstáculo. Ouvidas em juízo, as vítimas relataram os danos provocados em suas residências, tais como arrombamento de portas e janelas, tudo com o fim de possibilitar o furto. Quanto à segunda imputação da denúncia, o rompimento foi constatado pelo exame de fls. 195/201, logo incontroverso. Anoto que não há que se falar em ausência de provas por não haver exame do local dos fatos, pois, conforme exposto, há prova cabal de que utilizada a o rompimento de obstáculo para o cometimento do furto. Existindo nos autos outros meios de prova plenamente capazes de convencer o julgador da existência da circunstância, resta suprida a ausência de laudo. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE OUTRO ELEMENTO DE PROVA (PROVA TESTEMUNHAL) CAPAZ DE SUPRIR A REFERIDA AUSÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A ausência de laudo pericial assinado por dois peritos não impede que seja reconhecida a materialidade das lesões. Isso porque o art. 158 do CPP prevê, além do exame de corpo de delito direto, o indireto, que pode ser, entre outros, exame da ficha clínica do hospital que atendeu a vítima, fotografias, filmes,

atestados. Nos delitos materiais, a ausência do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros meios de prova (confissão, prova testemunhal, etc). Precedentes. Ordem denegada. (STJ, HC 37760 RJ 2004/0117725-8, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, julgado em 19/10/2004). Como ambos os furtos foram cometidos nos moldes do art. 71, do Código Penal, reconheço a continuidade delitiva entre eles. Por fim, o veículo conduzido pelos réus estava com o motor nº F3LADU48808, que pertencia originariamente a outro veículo, o HB/20 de placas OQL-2436, sob o qual existe registro de furto (fls. 82/83). O réu Michel confirmou que o veículo era de sua propriedade, que comprou no site OLX, mas que acreditava ser lícito, entretanto não traz aos autos qualquer comprovação de sua versão, seja documento, email ou comprovação de pagamento ao alegado site ou ao vendedor, tratando-se de mera alegação sem provas. Nos crimes de receptação, quando localizada a res em posse do réu, cabe a ele comprovar a origem lícita do bem, o que não se vê no caso em tela. Assim dispõe a jurisprudência: (...) A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. (HC 542197 / SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, STJ, data do julgamento 12/11/2019) - destaquei. Isso posto, também configurado o delito de receptação em relação ao réu Michel. Entretanto, nada há nos autos que ligue o réu Wendel a aquisição do veículo, pelo que deve ser absolvido por falta de provas. Por todo o exposto, incontestemente autoria e materialidade, de rigor a condenação dos réus nos termos da denúncia. Passo a dosar a pena: 1 - Para o réu Michael Alexandre: 1.A - Para os dois crimes de furto qualificado, na forma do art. 71, "caput", do CP: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, consistentes em condenações por tráfico de entorpecentes (processo nº 0716980-26.2005 ou 24948/2005 - fls. 32; e processo nº 0053349-06.2010 ou 1578/2010 - fls. 29/30). Ainda na primeira fase, verifico que configuradas duas qualificadoras (concurso de agentes e rompimento de obstáculo). A existência de duas qualificadoras torna a conduta mais gravosa, exigindo, pela proporcionalidade, reprovação penal diferente do furto com apenas uma. Desse modo, considero o rompimento de obstáculo como circunstância do crime que extrapola o comum ao tipo. Assim, fixo a pena-base 1/2 acima do mínimo legal, em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a agravante da múltipla reincidência, tratando-se de condenações por furto, tráfico de drogas, porte de arma, receptação e roubo (processo nº 1500068-88.2020 - fls. 27; processo nº 0033109-54.2014 - fls. 27/28; processo nº 0907039-43.2012 ou 32022/2010 - fls. 30; e processo nº 1501309-80.2019 - fls. 31). Considerando a quantidade de condenações e o fato de que uma delas é específica, portanto indicadora de dedicação ao tipo penal, o caso exige reprovação penal diferenciada. Entretanto, configurada igualmente a atenuante da confissão, fica parcialmente compensada, aumentando a pena em 1/3, totalizando a pena de 04 anos de reclusão e 13 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada. Observo que o réu praticou 02 delitos da mesma espécie, sendo que, pelas condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação do primeiro, nos termos do art. 71, do Código Penal. Assim, a pena de um deles sofrerá acréscimo de 1/6, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e 15 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. 1.B - Para o crime de receptação: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, consistentes em condenações por tráfico de entorpecentes (processo nº 0716980-26.2005 ou 24948/2005 - fls. 32; e processo nº 0053349-06.2010 ou 1578/2010 - fls. 29/30). Assim, fixo a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, em 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a agravante da múltipla reincidência, tratando-se de condenações por furto, tráfico de drogas, porte de arma, receptação e roubo (processo nº 1500068-88.2020 - fls. 27; processo nº

0033109-54.2014 - fls. 27/28; processo nº 0907039-43.2012 ou 32022/2010 - fls. 30; e processo nº 1501309-80.2019 - fls. 31). Considerando a quantidade de condenações e o fato de que uma delas é específica, portanto indicadora de dedicação ao tipo penal, o caso exige reprovação penal diferenciada. Assim, a pena é acrescida em 1/2, resultando em 02 anos de reclusão e 19 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. À minguia de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada. Os crimes foram praticados na forma do artigo 69 do Código Penal, pois são delitos autônomos, cuja penalização não guarda relação de prejudicialidade. Assim, as penas serão somadas, totalizando 06 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão e 36 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Fixo o regime inicial fechado, em vista das circunstâncias judiciais negativas, reincidência e quantidade de pena, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. Deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. 2 - Para o réu Wendel Rogério: Para os dois crimes de furto qualificado, na forma do art. 71, "caput", do CP: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, observo que o réu não possui antecedentes relevantes nessa etapa (fls. 48/56). Ainda na primeira fase, verifico que configuradas duas qualificadoras (concurso de agentes e rompimento de obstáculo). A existência de duas qualificadoras torna a conduta mais gravosa, exigindo, pela proporcionalidade, reprovação penal diferente do furto com apenas uma. Desse modo, considero o rompimento de obstáculo como circunstância do crime que extrapola o comum ao tipo. Assim, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a reincidência específica (processo nº 0028576-18.2015 - fls. 48). Por ser específica, ou seja, indicadora de dedicação ao tipo penal, exige-se reprovação penal diferenciada. Incide igualmente a atenuante da confissão, que fica parcialmente compensada por se tratar de específica, assim a pena é aumentada de 1/6, resultando em 02 anos, 08 mês e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. À minguia de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como determinada. Observo que o réu praticou 02 delitos da mesma espécie, sendo que, pelas condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação do primeiro, nos termos do art. 71, do Código Penal. Assim, a pena de um deles sofrerá acréscimo de 1/6, resultando em 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão e 18 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Fixo o regime inicial fechado, ante a quantidade de pena somada à reincidência, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. Deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. Para ambos os réus, quanto ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, impossível a "progressão de regime" neste momento, à minguia de elementos necessários, cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções a análise, com urgência, quanto à eventual benefício a ser concedido, este relacionado umbilicalmente à execução da pena; para tanto, fica determinada a expedição de guia para execução, oportunamente. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR os réus MICHAEL ALEXANDRE JANUÁRIO as penas de 06 anos e 08 meses e 20 dias de reclusão e 36 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado; e WENDEL ROGÉRIO DOS SANTOS DA SILVA às penas de 03 anos, 02 mês e 03 dias de reclusão e 18 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; ambos como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, por duas vezes, c.c. artigo 71, caput, e Michael como incurso também no artigo 180, caput, do Código penal, em concurso material de delitos, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Mantenho a prisão cautelar decretada, uma vez que inalterados os motivos que a ensejaram, ficando reiteradas as decisões que analisaram a medida. Recomendem-se na prisão em que se encontram. Condeno os réus nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo

digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado MICHEL ALEXANDRE JANUÁRIO informou que NÃO DESEJA RECORRER da r. sentença supra. Pela defesa do réu WENDEL ROGÉRIO DOS SANTOS DA SILVA foi dito que se manifestará no prazo legal. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Ines Bolzani, escrevente, digitei e subscrevi.